

1501204-31.2022.8.26.0617

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MARCOS AUGUSTO BARBOSA DOS REIS

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... foi internado na Fundação Casa por tráfico de drogas. Tem um filho de cinco anos.

Na espécie, as negativas dos réus ficaram isoladas nos autos quando confrontadas com as demais provas produzidas durante a regular instrução do feito, seguras ao desfecho condenatório.

O adolescente CAIO GUILHERME JUSTINO declarou em solo policial que passou a noite no fluxo no bairro ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

1ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/n, Jacareí-SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501204-31.2022.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501204-31.2022.8.26.0617

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2235266/2022 - DEL.SEC.JACAREI

PLANTÃO, 27050831 - DEL.SEC.JACAREI PLANTÃO, 2235266 - 01º D.P. JACAREI, 2235266/2022 - 01º D.P. JACAREI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINGTON ALVES MATOS DA SILVA e outro

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS AUGUSTO BARBOSA DOS REIS

Vistos.

1.WELLINGTON ALVES MATOS DA SILVA e VITOR HENRIQUE DE OLIVEIRA CARVALHO, qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso, em concurso material de crimes (art. 69, do Código Penal), no art. 244-B, caput, da Lei Federal nº.

8.069/90 e no art. 157, § 2º, inciso II, cc. art. 61, inciso II, alínea "c", todos do Código Penal, porque no dia 28 de agosto de 2022, por volta das 09 horas e 33 minutos, na Estrada do Varadouro, próximo ao Residencial Santa Paula, área rural da comarca de Jacareí/SP, os acusados, agindo em concurso de pessoas e com unidade de desígnios, tentaram subtrair, para proveito comum, mediante dissimulação, com emprego de violência e grave ameaça exercida contra Carlos Alberto de Souza Maia, um aparelho Samsung avaliado em R\$ 1.400,00 e um veículo GM/Tracker, ano 2009, placas EIJ8I73.

Consta dos autos do inquérito policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar descritas acima, Wellington e Vitor Henrique, agindo em concurso de pessoas e com unidade de desígnios, corromperam o adolescente Caio Guilherme Justino (15 anos de idade - fls. 05), com ele praticando a infração penal prevista no art. 157, § 2º, inciso II, cc. art. 61, inciso II, alínea "c", todos do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 05 de setembro de 2022 (fls. 104).

Os réus foram regularmente citados e apresentaram defesas preliminares (réu Vitor - fls. 144/146; réu Wellington - fls. 150/153).

Durante a instrução ouviu-se a vítima e as testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, os réus foram interrogados.

Em debates, o Ministério Público, após análise da prova produzida, postulou a condenação dos réus nos crimes de corrupção de menores e roubo tentado em comparsaria, com incidência das agravantes de dissimulação e da vítima maior de 60 anos.

A Douta Defesa do réu Wellington pugnou pela absolvição do réu por insuficiência de provas. Subsidiariamente, no caso de condenação, requereu a fixação da pena mínima ao réu a o regime prisional inicial diverso do fechado, assegurando a possibilidade de interposição de recurso em liberdade. Pleiteou, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e do crime na forma tentada, levando-se em consideração, ainda, na fixação do regime, o período de duração da prisão cautelar.

A Douta Defesa do réu Vitor pugnou pela absolvição do réu por insuficiência de provas. Subsidiariamente, no caso de condenação, requereu o reconhecimento do crime na forma tentada fixação da pena mínima ao réu a o regime prisional inicial aberto, atentando para o período de custódia cautelar do acusado.

É o relatório.
Fundamento e decido.

2.A ação penal é procedente, em parte.

Com efeito, a materialidade delitiva restou devidamente demonstrada pelo Auto de prisão em Flagrante Delito (fls. 01/12), Boletim de Ocorrência (fls. 15/19), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 22/23), Auto de Avaliação (fls. 25), Auto de Entrega (fls. 28), bem como pelos demais elementos de prova carreados aos autos, seguros para o desfecho condenatório.

A autoria é incontroversa.

O réu WELLINGTON ALVES MATOS DA SILVA, interrogado em solo policial, declarou que na noite anterior aos fatos, por volta das 22h00 foi para o fluxo, onde encontrou os amigos Vitor e Caio. Em dado momento encontraram um homem que ficou em companhia destes bebendo até por volta das 07h00min do dia de hoje, quando os chamou "para dar um peão". O homem seguiu para esta cidade de Jacareí-SP, adentrando em uma estrada de terra onde "ele pegou uma faca e falou que ia estuprá-los". Ante a sua

recusa, bem como de Vitor e Caio, o homem lhe desferiu um soco na cara e, neste momento, entrou em luta com ele. Na briga conseguiu pegar a chave do carro, tendo assumido a condução do veículo, momento em que fugiram do local, ficando Vitor e Caio como passageiros. Pretendiam somente fugir do local para não serem "estuprados" pelo homem, e iria rumar para o bairro Jd República. Contudo, no caminho, depararam-se com uma viatura policial e iria encostar o veículo quando recebeu a ordem, mas acabou se perdendo e entrou no mato, ocasião em que foram abordados pelos milicianos. Negou a prática do roubo. Em juízo, ao ser interrogado, o acusado voltou a negar o crime de roubo, apresentando basicamente o mesmo relato, aduzindo que encontraram com a vítima na festa. Quando saíram no carro da vítima para procurar mais bebida e outra festa a vítima começou a entrar por ruas desconhecidas. Em determinado momento a vítima afirmou que era homossexual e queria fazer programa. Não aceitaram o pedido de vítima e tudo aconteceu ali. Estava na posse do celular da vítima quando se entregou aos policiais. Não estava armado e não agrediu a vítima. Não tinha a intenção de agredir a vítima. Atualmente tem 19 anos de idade. Reside na cidade de São José dos Campos com a sua mãe e irmã. Nunca foi preso ou processado anteriormente. Trabalha como barbeiro.

O corréu VITOR HENRIQUE DE OLIVEIRA CARVALHO permaneceu em silêncio em solo policial. Em juízo, ao ser interrogado, o réu negou o roubo, aduzindo que na data dos fatos participava de uma festa de rua e acabaram fazendo amizade com um grupo de pessoas. Ficaram bastante embriagados. Em determinado momento a vítima se ofereceu para dar uma carona e comprar mais bebida. Aceitaram a carona, mas no trajeto a vítima começou a virar em umas ruas desconhecidas. A vítima disse que era homossexual e não gostaram de tal atitude. Começaram uma discussão e acabaram jogando a vítima para fora do carro. Em nenhum momento combinaram de praticar qualquer roubo. O adolescente Caio foi no banco frontal do veículo da vítima. Atualmente tem 21 anos de idade. Reside na cidade de São José dos Campos com sua mãe e irmã. Trabalha como servente de pedreiro e vigilante. Nunca foi preso ou processado anteriormente. Quando era adolescente foi internado na Fundação Casa por tráfico de drogas. Tem um filho de cinco anos.

Na espécie, as negativas dos réus ficaram isoladas nos autos quando confrontadas com as demais provas produzidas durante a regular instrução do feito, seguras ao desfecho condenatório.

O adolescente CAIO GUILHERME JUSTINO declarou em solo policial que passou a noite no fluxo no bairro Campo dos Alemães onde encontrou um homem que estava com duas meninas, ficando em companhia destes bebendo. Em dado momento chegou ao local seus conhecidos Vitor e Wellington que também ali ficaram bebendo. Em seguida Vitor e Wellington adentraram no carro do homem, não deixando que este fosse embora com as meninas. O homem aceitou levar Vitor e Wellington, mas as meninas não quiseram ir. Resolveu ingressar também no carro, pois receberia uma carona até a sua casa depois. Sentou-se no banco da frente e os meninos (Vitor e Wellington) no banco de trás. Wellington apontava o caminho e assim que entraram em uma rua de terra ele sacou uma arma de fogo e colocou na cabeça do homem, jogando-o para fora do carro. Neste momento saiu e começou a andar, encontrando uma viatura policial que o abordou. Não sabe o que aconteceu depois de o homem ter sido jogado para fora do carro. Não presenciou nenhuma ameaça do homem contra Caio e Wellington, não visualizando qualquer faca. Também não sabia que Wellington estava com arma de fogo.

A vítima CARLOS ALBERTO DE SOUZA MAIA, ouvido durante a fase policial, relatou que na noite anterior ao crime rumou para a cidade de São José dos Campos-SP no bairro Campo dos Alemães, em uma rua que não sabe declinar o nome, mas que tem muita gente. Neste local ingeriu bebida alcoólica em companhia de várias pessoas que conheceu no local. Já ao amanhecer do dia seguinte "uns caras que ali estavam pediram carona" e aceitou, afirmando que os levaria. O destino do trajeto era apontado por estes, contudo ao entrar em uma estrada de terra, que soube

posteriormente ser Estrada do varadouro, achou estranho, decidindo retornar. Os indivíduos vendo tal atitude disseram: "perdeu, perdeu", agredindo-o e jogando para fora do veículo. Não chegou a visualizar nenhuma arma, mas viu que um dos indivíduos que estava no banco de trás colocou a mão por sob a camisa. Já no chão, os indivíduos passaram a lhe agredir fisicamente com socos e pontapés e, em seguida, apossaram-se da chave do veículo, de sua carteira contendo sua CNH e aparelho telefone celular Samsung, saindo do local. Neste instante uma viatura da polícia militar passou no local e o viu caído no chão. Após relatar os fatos aos policiais estes lograram deter os indivíduos e, em seguida, rumaram ao plantão policial. Nunca tinha visto os roubadores em data anterior. Em juízo a vítima apresentou basicamente o mesmo relato, confirmando integralmente a dinâmica do roubo. Não tem costume de frequentar festas como aquela que participou naquele dia. Mas já tinha ido a festas semelhantes anteriormente. Tomou uma cerveja. Não conhecia os dois acusados e o adolescente antes dos fatos. Achou que não teria qualquer problema dar carona para os indivíduos. Não se lembra do horário que chegou na festa.

"Em sede de delito de roubo a palavra da vítima merece crédito, porquanto, incidindo sobre o proceder de desconhecido, não teria ela proveito em mentir e até poderia incorrer no crime de denúncia caluniosa" (TACRIM-SP - AP - 6ª C. - Rel. Penteado Navarro - j. 29.05.96 - RJTACRIM 32/282).

"A palavra da vítima, nos crimes de roubo, ainda que solitária, o que não é o caso dos autos, assume significativa eficácia probatória, porquanto, como é cediço, o seu único desiderato é apontar o verdadeiro autor da infração, e não acusar inocentes, mormente quanto não os conhece" (TACRIM-SP - AP -11ª C. - Rel. Xavier de Aquino - j. 04.11.96 - RJTACRIM 33/218).

No caso concreto os depoimentos da vítima, na fase policial e em juízo, são contundentes, coesos e seguros, apontando os réus e o adolescente como sendo os autores do violento crime de roubo descrito na exordial acusatória. E os relatos da vítima estão corroborados pelas demais provas amealhadas aos autos.

A testemunha GEOVANI DIAS DE CARVALHO, Policial Militar, informou que por volta de 8h30min realizava patrulhamento pela Estrada do Varadouro, em companhia do SGT PM Faustino, quando na altura do condomínio Santa Paula, avistaram um indivíduo sendo jogado de um veículo parado na Estrada, uma GM Tracker, placas EIJ 9L73 tendo o veículo se locomovido e deixado o indivíduo caído no chão. O veículo trafegou por poucos metros, vindo a chocar-se contra um barranco, momento em que 03 indivíduos desceram, sendo dois prontamente abordados, permanecendo sob vigilância do SGT PM Faustino e enquanto seguiu atrás do terceiro indivíduo juntamente com o PM Marcelo, e conseguiram detê-lo nas proximidades da empresa CEBRACE após cerca de 20 minutos. Identificaram o condutor do veículo como sendo o réu Wellington Alves Matos da Silva, que desembarcou e tentou entrar no mato. O adolescente Caio Guilherme Justino, de 15 anos, empreendeu fuga mato em direção ao mato, mas foi capturado logo após. O outro passageiro - réu Victor Silva Oliveira também foi detido. Em revista, foi encontrado com Victor, uma carteira contendo CNH em nome de Carlos Alberto de Souza Maia. Indagados eles disseram que estavam de "rolê" com o "Tiozão" tendo Victor dito que após, teriam anunciado o roubo. Em buscas pelo matagal localizaram um aparelho celular Samsung. Em seguida foram falar com o indivíduo deixado para trás caído, identificado como sendo a vítima Carlos Alberto de Souza Maria, que aduziu que estava no fluxo, no bairro Morumbi, na cidade de São José dos Campos, quando deu uma carona aos 3 rapazes e no local dos fatos foi abordado, sendo anunciado assalto, agredido, e deixado para fora do veículo. Carlos Alberto é proprietário do veículo e não estava com lesões. Os réus receberam voz de prisão em flagrante e foram conduzidos ao Distrito Policial. A vítima não aparentava estar sob efeito de bebida alcoólica. Nenhuma arma de fogo ou arma branca foi encontrada no veículo ou em poder dos acusados. O adolescente disse que um dos maiores estaria armado e que tal arma teria sido dispensada no matagal.

No mesmo sentido, o depoimento do Policial Militar JOSE ROBERTO FAUSTINO JUNIOR, que participou da prisão dos acusados e da apreensão do adolescente.

A testemunha de defesa ELISABETH ARAÚJO DA SILVA declarou que conhece o réu Wellington há muito tempo, o qual presta serviços no seu salão de cabelereiro. Ele trabalha como barbeiro. Desconhece qualquer envolvimento de Wellington com a prática de crimes.

A testemunha de defesa RENATO FERNANDEZ DA GAMA informou que conhece o acusado Wellington há cinco ou seis anos do bairro. Trabalharam juntos. Tem uma barbearia e o acusado trabalha como barbeiro e atuava especialmente aos finais de semana. Durante a semana quando “apertava” chamava o acusado para auxiliá-lo. Desconhece qualquer atividade criminosa desenvolvida pelo réu.

A testemunha de defesa PATRÍCIA DE FÁTIMA DANIEL GONÇALVES declarou que conhece a família do acusado Vitor. Ele tinha 09 anos na época que conheceu a família. Desconhece qualquer atividade criminosa desenvolvida por Vitor. Frequenta a casa de Vitor, que é um ótimo pai.

Pois bem.

A prova colhida durante a fase investigatória e em juízo é robusta, apontando os réus e o adolescente como sendo os autores do crime de roubo, exatamente como descreveu a inicial acusatória.

A vítima descreveu com detalhes toda a empreitada criminosa e desmentiu veementemente a versão pouco crível apresentada pelos acusados durante os respectivos interrogatórios. O ofendido confirmou que estava em uma festa (fluxo – festa de rua) nesta cidade onde conheceu os dois acusados e o adolescente Caio, os quais pediram carona para ir embora do evento. No trajeto apontado por um dos roubadores, ao entrar em uma estrada deserta, a vítima achou estranho e decidiu retornar, momento em que os meliantes anunciaram o assalto. Acabou sendo agredido e jogado para fora do seu veículo. Após cair no chão, já fora do veículo, os roubadores lhe agrediram novamente com socos e pontapés. Além do veículo os roubadores subtraíram outros pertences, tudo devidamente recuperado logo em seguida durante a fuga dos meliantes.

Por outro lado, os policiais militares descreveram as circunstâncias que envolveram a prisão dos réus e apreensão do adolescente. Aliás, os policiais presenciaram o momento em que a vítima foi jogada para fora do carro, motivando a imediata ação da polícia para deter os dois acusados e o adolescente infrator.

Outrossim, o depoimento do adolescente infrator durante a fase extrajudicial corrobora integralmente o relato da vítima e o roubo perpetrado, caindo por terra a fantasiosa versão apresentada pelos acusados em seus respectivos interrogatórios.

A prova é segura, portanto, para a condenação dos réus pelo crime de roubo com a incidência da qualificadora de concurso de agentes.

No mais, o delito de roubo não passou da esfera tentada, na medida em que os acusados e o adolescente tiveram a posse da res furtiva por pouquíssimo tempo diante da pronta e eficaz reação dos policiais, que presenciaram o momento em que a vítima foi jogada para fora do carro e conseguiram abordar os dois acusados e o adolescente.

Deverá incidir, neste passo, o que estabelece o artigo 14, II, do Código Penal para o delito de roubo qualificado.

A agravante da dissimulação deve ser afastada, posto que inerente ao próprio delito de roubo e dentro do modus operandi utilizado pelos acusados para prática delitiva e abordagem do ofendido. Mas a agravante prevista no artigo 61, II, "h", do Código Penal, deverá incidir, uma vez que a vítima contava com mais de 60 anos de idade na época do crime.

Por fim, os réus devem responder, também, pelo crime do artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Este Magistrado, atento à jurisprudência solidificada e maciça sobre o tipo penal do artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, reviu o seu entendimento e passou a considerar desnecessária a prova efetiva da corrupção do adolescente para caracterização do tipo penal.

Estamos diante, portanto, de crime formal.

Nesse sentido é o teor da Súmula 500, do Superior de Justiça: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

Confira-se, ainda: "PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. ENTENDIMENTOS FIRMADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "No julgamento do EREsp nº 961.863/RS, ocorrido em 13/12/2010, a Terceira Seção desta Corte Superior firmou compreensão no sentido de que a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia da arma, quando comprovado, por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo pelo depoimento de testemunhas, a efetiva utilização do artefato para a intimidação do ofendido." (REsp 1.280.301/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, DJe 02/10/2012). 2. "Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal." (REsp 1.127.954/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Seção, DJe 1/2/2012)3. Agravo regimental não provido". (AgRg no AREsp 303440 DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013).

No caso em exame os réus teriam corrompido o adolescente Caio, o qual atuou efetivamente na empreitada criminoso descrita na exordial acusatória.

Assim, os réus devem responder, também, pelo crime do artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Finalizando, atento, ainda, à jurisprudência solidificada do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema em foco, estamos diante de concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores, haja vista que o menor foi corrompido para prática de apenas um crime, em uma única conduta.

3. Passo à dosimetria das penas, adotando-se o critério trifásico previsto pelo artigo 68, do Código Penal.

Sopesadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, tendo em vista a primariedade dos réus, fixo a pena base no mínimo legal para ambos os crimes e réus, ou seja, 04 anos de reclusão, e ao pagamento de 10 dias-multa fixado no valor unitário mínimo (art. 157, do Código Penal), e 01 ano de reclusão (artigo 244-B, do

ECA).

Na segunda fase, para o réu Wellington compenso a agravante do crime praticado contra pessoa maior de 60 anos com a atenuante da menoridade, mantendo a pena base no patamar mínimo.

Para o corréu Vítor Henrique aumento a pena cominada na fase inicial em 1/6 pela agravante do crime praticado contra vítima maior de 60 anos, resultando em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na terceira fase de aplicação da pena, tendo em vista que o crime de roubo foi cometido em concurso de agentes, incide o réu a causa de aumento prevista no §2º, II, do artigo 157 do Código Penal, ensejando a majoração das reprimendas em 1/3, resultando em 05 anos e 04 meses de reclusão, além de 13 dias-multa (réu Wellington) e 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, além de 15 dias-multa (réu Vítor Henrique).

Ainda na terceira fase, reconhecido o concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores estabeleço ao réu Wellington a pena de apenas um dos crimes (roubo) aumentada de 1/6, resultando em 06 anos 02 meses e 20 dias de reclusão, além de 14 dias-multa.

Para o corréu Vítor Henrique a aplicação do concurso formal seria mais prejudicial do que o concurso material diante da aplicação da fração de 1/6 sobre a pena até então estabelecida. Para ele, portanto, aplico a regra do artigo 69, do Código Penal, totalizando a pena total de 07 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa.

Por fim, ainda na terceira fase de aplicação da pena, considerando que o delito foi cometido na sua forma tentada, e atentando para o iter criminis percorrido pelos acusados, que tiveram a posse da res furtiva por curto espaço de tempo, reduzo as penas acima estabelecidas em metade, resultando em 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, além de 07 dias-multa (réu Wellington) e 03 anos, 07 meses e 10 dias de reclusão, além de 07 dias-multa (réu Vítor Henrique).

Excepcionalmente, a despeito da gravidade do delito de roubo, fixo o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena para ambos os acusados que são primários e o delito praticado não apresenta tão elevada temibilidade, pois praticado sem emprego de arma de fogo. Anoto, ainda, a recuperação dos bens pela vítima.

O período de prisão cautelar dos acusados (aproximadamente 3 meses) é insuficiente para aplicação do regime menos gravoso, com fulcro do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

Mantenho a prisão cautelar dos acusados, uma vez que permanecem intactos os pressupostos estabelecidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal, reiterando decisão anterior que decretou a prisão preventiva.

4. Posto isto e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação penal para o fim de CONDENAR os réus:

A) WELLINGTON ALVES MATOS DA SILVA a cumprir pena de 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 07 dias-multa, no valor unitário mínimo previsto no Código Penal, como incurso no art. 157, § 2º, inciso II, cc. art. 61, inciso II, alínea "h" c.c. art. 14, II do Código Penal, e no art. 244-B, caput, da Lei Federal nº. 8.069/90, na forma do artigo 70, do Código Penal;

B) VITOR HENRIQUE DE OLIVEIRA CARVALHO a cumprir pena de 03 anos, 07 meses e 10

dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 07 dias-multa, no valor unitário mínimo previsto no Código Penal, como incurso no art. 157, § 2º, inciso II, cc. art. 61, inciso II, alínea "h" c.c. art.14, II do Código Penal, e no art. 244-B, caput, da Lei Federal nº. 8.069/90, na forma do artigo 70, do Código Penal;

Recomendam-se os réus na prisão onde se encontram, expedindo-se com urgência guia de execução provisória, requisitando-se imediatamente vaga em estabelecimento penitenciário adequado (regime semiaberto)

Com o trânsito em julgado, mantida esta sentença, remeta-se cópia desta sentença a vítima, expedindo-se as guias de execução definitivas para os devidos fins.

P.R.I.C.

Jacarei, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA